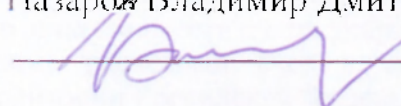


УТВЕРЖДЕН

Общим собранием участников
Протокол № 1 от 14 мая 2018 г.
Председатель Общего
собрания участников

Назаров Владимир Дмитриевич

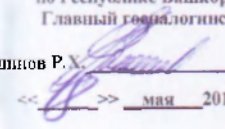


УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

**«Научно-производственное предприятие
«Экология-21»**

Учредительный документ юридического лица ООО «Экология-21»
представленный при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 14 мая 2018 года
Межрайонная ИФНС России № 39
по Республике Башкортостан
Главный государственный инспектор

Ахметдинов Р.Х.  (подпись)
«14» мая 2018 года



РБ, г. Уфа – 2018 г.

201718 1

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Экология-21», именуемое в дальнейшем «Общество», действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14 - ФЗ от 08.02.98 г., иным действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом для осуществления хозяйственной и коммерческой деятельности на территории Российской Федерации.

1.2. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, имеет расчетный счет и вправе в установленном порядке открывать иные счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.3. Полное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Экология-21». Сокращенное наименование Общества на русском языке: ООО «НПП ЭКО-21».

1.4. Место нахождения Общества: г.Уфа.

1.5. Участниками Общества могут быть как физические, так и юридические лица.

Общество ведет список Участников Общества с указанием сведений о каждом Участнике Общества, размере его доли в Уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка Участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.

1.6. Общество имеет в собственности обособленное имущество, созданное за счет вкладов Участников в Уставной капитал, а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности, учитываемое на его самостоятельном балансе, самостоятельно отвечает этим имуществом по своим обязательствам и выступает в гражданском обороте от своего имени.

1.7. Источником формирования имущества Общества являются:

- имущество, внесенное в качестве оплаты Участниками своих долей в Уставном капитале, и вклады в имущество Общества;
- прибыль, полученная от реализации продукции (выполнения работ, услуг) и других видов хозяйственной деятельности, не запрещенной действующим законодательством, определенной настоящим Уставом;
- прибыль, полученная от использования кредитов банков и других заемных средств;
- доходы от приобретения и продажи акций, иных ценных бумаг;
- безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования юридических лиц и граждан;
- средства из специализированных фондов;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством.

1.8. Общество, по решению собрания Участников имеет право продавать, сдавать в аренду, передавать бесплатно во временное пользование, либо займы принадлежащее ему имущество – иным юридическим лицам и (или) гражданам, а также обменивать его и списывать с баланса.

1.9. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенными настоящим Уставом. Может приобретать, создавать, осуществлять и исполнять имущественные и личные неимущественные гражданские права и обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде.

1.10. Общество не ограничено в сроке деятельности.

1.11. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества, штампы и бланки со своим наименованием, собственный товарный знак.

1.12. Общество отвечает по своим обязательствам и долгам всем принадлежащим ему имуществом.

2. Ответственность Общества

2.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

2.2. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников.

2.3. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его Участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных Участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

2.4. За нарушение договорных, кредитных, расчетных и налоговых обязательств, продажу товаров, пользование которыми может причинить вред здоровью населения, а равно нарушение иных правил предпринимательской деятельности Общество несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2.5. Общество обязано возместить ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья его работников, населения и потребителей продукции.

2.6. Деятельность Общества, нарушающего установленный режим природопользования, может быть приостановлена в порядке, предусмотренном действующим законодательством до устранения допущенных нарушений.

2.7. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

3. Цели и виды деятельности Общества

3.1. Целью создания Общества является производство продукции, выполнение работ и оказание услуг для удовлетворения общественных потребностей и получение прибыли.

3.2. Общество обладает общей гражданской правоспособностью, имеет гражданские права и несет гражданские обязанности.

3.3. Общество вправе осуществлять следующие виды экономической деятельности:

- Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;
- Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа;
- Добыча и обогащение железных руд;
- Добыча руд прочих цветных металлов;
- Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев;
- Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина;
- Добыча минерального сырья для химической промышленности и производства минеральных удобрений;
- Добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в другие группировки;
- Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа;
- Предоставление услуг в других областях добычи полезных ископаемых;
- Производство кокса;

- Производство нефтепродуктов;
- Производство прочих основных органических химических веществ;
- Производство прочих основных неорганических химических веществ;
- Производство удобрений и азотных соединений;
- Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств;
- Производство огнеупорных изделий;
- Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины;
- Производство прочих технических керамических изделий;
- Производство изделий из бетона для использования в строительстве;
- Забор, очистка и распределение воды;
- Сбор и обработка сточных вод;
- Сбор неопасных отходов;
- Обработка и утилизация неопасных отходов;
- Сбор опасных отходов;
- Обработка и утилизация опасных отходов;
- Демонтаж техники, не подлежащей восстановлению;
- Утилизация отсортированных материалов;
- Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов;
- Строительство жилых и нежилых зданий;
- Разработка строительных проектов;
- Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения;
- Строительство водных сооружений;
- Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки;
- Разборка и снос зданий;
- Подготовка строительной площадки;
- Разведочное бурение;
- Производство электромонтажных работ;
- Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха;
- Производство прочих строительно-монтажных работ;
- Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки;
- Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами;
- Торговля оптовая металлами и металлическими рудами;
- Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием;
- Торговля оптовая химическими продуктами;
- Торговля оптовая неспециализированная;
- Торговля оптовая отходами и ломом;
- Деятельность в области архитектуры;
- Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях;
- Технические испытания, исследования, анализ и сертификация;
- Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки;

- Обучение профессиональное;

3.4. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия лицензии вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

4. Филиалы и представительства Общества

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства с правом открытия текущих и расчетных счетов по решению Общего собрания Участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

4.2. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом, создавшим их Обществом.

4.3. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

4.4. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства Общества несет создавшее их Общество.

4.5. Наименование, количество и род деятельности создаваемых Обществом структур определяется Обществом самостоятельно – решением Общего собрания Участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

4.6. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иных федеральных законов, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

5. Дочерние и зависимые Общества

5.1. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные Общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное Общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

5.2. Дочернее Общество не отвечает по долгам основного хозяйственного Общества. Основное хозяйственное Общество имеет право давать дочернему Обществу обязательные для него указания, и отвечает солидарно с дочерним Обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

5.3. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего Общества по вине основного хозяйственного Общества, последнее несет при недостаточности имущества дочернего Общества субсидиарную ответственность по его долгам.

Участники дочернего Общества вправе требовать возмещения основным Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему Обществу.

5.4. Общество вправе выступить как один из Учредителей при создании новых юридических лиц в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Участники Общества

6.1. Участниками Общества являются его учредители, а также другие юридические и физические лица, которые оплатили доли в Уставном капитале Общества.

6.2. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им долей.

6.3. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из участников.

7. Права Участников Общества

7.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», и учредительными документами Общества.
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать часть прибыли по решению Общего собрания;
- продать или осуществить отчуждение иным способом своей доли или части доли в Уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», и настоящим Уставом;
- в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

7.2. Помимо прав, предусмотренных настоящим Уставом, Участникам Общества могут быть предоставлены иные права (дополнительные права) по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

Дополнительные права, предоставленные определенному Участнику Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

7.3. Прекращение, ограничение или отказ от дополнительных прав Участников осуществляется в соответствии с п.2 ст. 8 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8. Обязанности Участников Общества

8.1. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в Уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении Общества;

- не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

- соблюдать положения учредительных документов.

8.2. Помимо обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, на Участников Общества могут быть возложены иные обязанности (дополнительные обязанности) по решению общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

Дополнительные обязанности, возложенные на определенного Участника Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

8.3. Возложение дополнительных обязанностей осуществляется в порядке, установленном п. 2 статьи 9 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9. Исключение Участника из Общества

9.1. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов Уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества Участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

9.2. Доля Участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному Участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, в течение одного года со дня перехода доли (части доли) к Обществу.

10. Уставный капитал Общества

10.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его Участников и равен 10 000 (десять тысяч) рублей.

10.2. На момент государственной регистрации учредительных документов Уставный капитал оплачен Участниками полностью.

Не допускается освобождение Участника Общества от обязанности оплаты доли в Уставном капитале Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу.

10.3. Действительная стоимость доли Участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

10.4. Оплата долей в Уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

10.5. Денежная оценка неденежной оплаты доли в Уставном капитале Общества, вносимой Участником Общества и принимаемой в Общество третьими лицами, утверждается решением общего собрания Участников Общества, принимаемым всеми

Участниками Общества единогласно. Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли Участника Общества в Уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик при условии, что иное не предусмотрено законодательством.

10.6. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли в Уставный капитал, Участник Общества, передавший имущество, обязан предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока. Денежная компенсация должна быть предоставлена одновременно в 30-дневный срок с момента предъявления Обществом требования о ее предоставлении. Такое решение принимается Общим собранием Участников Общества без учета голосов Участника Общества, передавшего Обществу в качестве оплаты доли в Уставный капитал право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.

10.7. Имущество, переданное исключенным или вышедшим из Общества Участником в пользование Обществу в качестве оплаты доли в Уставный капитал, остается в пользовании Общества в течение срока, на который оно было передано.

10.8. Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты и может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов Участников Общества и за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

При этом увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества и за счет внесения дополнительных вкладов всеми Участниками Общества осуществляется по решению Общего собрания Участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

10.9. Общее собрание Участников Общества может принять решение об увеличении Уставного капитала на основании заявления Участника Общества (заявлений отдельных Участников Общества) о внесении дополнительного вклада или заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми Участниками Общества единогласно.

10.10. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой Уставный капитал. Уменьшение Уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества в Уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу, в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.11. Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.

11. Переход доли (части доли) Участника Общества в Уставном капитале Общества к другим Участникам Общества и третьим лицам

11.1. Переход доли или части доли в Уставном капитале Общества к одному или нескольким Участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

11.2. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю (часть доли) в Уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества. Согласие других Участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

11.3. Допускается продажа или уступка иным образом Участником Общества своей доли (части доли) третьим лицам. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в Уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральном законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

11.4. Доля Участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

11.5. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

В случае, если Участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли (части доли) Общество пользуется преимущественным правом на приобретение доли (части доли).

Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных Участников Общества и само Общество с указанием цены и других условий ее продажи. В случае, если Участники Общества и Общество не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи, в течение месяца со дня такого извещения - для Участников Общества и в течение двух недель для самого Общества, доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его Участникам.

Положения, устанавливающие преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале участниками общества или обществом по заранее определенной уставом цене, в том числе изменение размера такой цены или порядка ее определения, могут быть предусмотрены уставом общества при его учреждении или при внесении изменений в устав общества по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно.

Исключение из устава общества положений, устанавливающих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества по заранее определенной уставом цене, осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому двумя третями голосов от общего числа голосов участников общества.

При продаже доли (части доли) с нарушением преимущественного права покупки любой Участник Общества и Общество, вправе в течение трех месяцев с момента, когда Участник Общества или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества не допускается.

11.6. Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли в Уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных Участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в Уставном капитале Общества считается полученной всеми Участниками Общества в

момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся Участником Общества на момент акцепта. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом Участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех Участников Общества.

11.7. Доли в Уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества.

В случае ликвидации юридического лица - Участника Общества, принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между Участниками ликвидируемого юридического лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными правовыми актами или учредительными документами ликвидируемого юридического лица.

11.8. К приобретателю доли или части доли в Уставном капитале Общества переходят все права и обязанности Участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в Уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно пунктом 7.2 и пунктом 8.2 настоящего Устава.

Во всем остальном вопросы, касающиеся перехода долей Участников Общества в Уставном капитале к другим Участникам и третьим лицам, регулируются ст.21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

12. Залог долей в Уставном капитале Общества

12.1. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю (часть доли) в Уставном капитале Общества другому Участнику Общества или с согласия Общего собрания Участников Общества третьему лицу. Решение Общего собрания Участников Общества о даче согласия на залог доли (части доли) в Уставном капитале Общества, принадлежащих Участнику Общества, принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества. Голос Участника Общества, который намерен передать в залог свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитывается.

12.2. Договор залога доли (части доли) в Уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

13. Приобретение Обществом доли (части доли) в Уставном капитале Общества. Доли, принадлежащие Обществу

13.1. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем Уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом.

13.2. В случае отказа в согласии на уступку доли (части доли) Участнику Общества или третьему лицу Общество обязано приобрести по требованию Участника Общества принадлежащую ему долю (часть доли). При этом Общество обязано выплатить Участнику Общества действительную стоимость этой доли (части доли), которая определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения Участника Общества с таким требованием, или с согласия Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

13.3. Доля Участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному Участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской

отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

13.4. При отказе Участников Общества в согласии на переход или распределение доли в случаях, предусмотренных пунктом 7 статьи 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», доля переходит к Обществу. При этом, Общество обязано выплатить наследникам умершего Участника Общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица - Участника Общества или Участникам ликвидированного юридического лица - Участника Общества действительную стоимость доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти, реорганизации или ликвидации, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

13.5. В случае выплаты Обществом в соответствии со статьей 25 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества по требованию его кредиторов, часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими Участниками Общества, переходит к Обществу, а остальная часть доли распределяется между Участниками Общества пропорционально внесенной ими плате.

13.6. Доля (часть доли) переходит к Обществу с даты:

- а) получения Обществом требования Участника Общества об ее приобретении;
- б) получения Обществом заявления Участника Общества о выходе из Общества;
- в) истечения срока оплаты доли в Уставном капитале Общества или предоставления компенсации, предусмотренной пунктом 3 статьи 15 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- г) вступления в законную силу решения суда об исключении Участника Общества из Общества либо решения суда о передаче доли (части доли) Обществу в соответствии с пунктом 18 статьи 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- д) получения от любого Участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли (части доли) в Уставном капитале Общества к наследникам граждан (правопреемникам юридических лиц), являвшихся Участниками Общества, или на передачу таких доли (части доли) Учредителям (Участникам) ликвидированного юридического лица – Участника Общества, собственнику имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия – Участника Общества либо лицу, которое приобрело долю (часть доли) в Уставном капитале Общества на публичных торгах;

- е) оплаты Обществом действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества по требованию его кредиторов.

13.7. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли (части доли) в Уставном капитале Общества или выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев со дня перехода к Обществу доли (части доли).

Действительная стоимость доли (части доли) в Уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его Уставного капитала. В случае, если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал на недостающую сумму.

13.8. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании Участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

Доля, принадлежащая Обществу, в течение одного года со дня ее перехода к Обществу должна быть по решению Общего собрания Участников Общества распределена между всеми Участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества либо продана всем или некоторым Участникам Общества и третьим лицам и

полностью оплачена. Нераспределенная или непроданная часть доли должна быть погашена с соответствующим уменьшением Уставного капитала Общества. Продажа доли Участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его Участников, продажа доли третьим лицам, а также внесение связанных с продажей доли изменений в учредительные документы Общества осуществляется по решению общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

13.9. Во всем остальном вопросы, касающиеся приобретения Обществом доли (части доли) в Уставном капитале Общества регулируются ст.23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

14. Обращение взыскания на долю или часть доли участника общества в уставном капитале общества

14.1. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли Участника Общества в Уставном капитале Общества по долгам Участника Общества допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества Участника Общества.

14.2. В случае обращения взыскания на долю или часть доли Участника Общества в Уставном капитале Общества по долгам Участника Общества, Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли Участника Общества.

По решению общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли Участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными Участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Действительная стоимость доли или части доли Участника Общества в Уставном капитале Общества определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате предъявления требования к Обществу об обращении взыскания на долю или часть доли Участника Общества по его долгам.

Положения настоящего пункта не распространяются на общества с одним Участником.

14.3. В случае, если в течение трех месяцев с момента предъявления требования кредиторами Общество или его Участники не выплатят действительную стоимость всей доли или всей части доли Участника Общества, на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю или часть доли Участника Общества осуществляется путем ее продажи с публичных торгов.

15. Выход Участника из Общества

15.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его Участников или Общества.

15.2. Выход Участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не останется ни одного Участника, а также выход единственного Участника Общества из Общества не допускается.

15.3. В случае выхода Участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества. При этом Общество обязано выплатить Участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в Уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, либо с согласия этого

Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты им доли в Уставном капитале Общества действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части вклада.

15.4. Выход Участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

16. Распределение прибыли между Участниками Общества

16.1. Прибыль Общества определяется в соответствии с действующим законодательством.

16.2. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между Участниками Общества. Решение Общего собрания Участников Общества об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

16.3. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

16.4. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между Участниками Общества:

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли Участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

16.5. Общество не вправе выплачивать Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества принято.

17. Фонды Общества

17.1. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и других обязательных платежей (чистая прибыль) поступает в полное распоряжение Общества и используется для передачи Участникам пропорционально их долям в Уставном капитале Общества и формирования фондов Общества.

17.2. Общество может по решению Общего собрания Участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества, создать фонд накопления, фонд потребления и другие фонды.

Состав, количество, назначение, размеры, источники образования и порядок использования каждого из фондов определяется решением Общего собрания Участников Общества, принятым большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

17.3. Резервный фонд Общества образуется в размере не менее 25 % от Уставного капитала Общества. Размер ежегодных отчислений устанавливается в размере 5 % от суммы прибыли до достижения размера резервного фонда установленной величины. Убытки Общества покрываются за счет резервного фонда Общества. В случае недостаточности средств резервного фонда убытки покрываются за счет других фондов Общества.

18. Органы управления Общества

18.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание Участников Общества. Общее собрание Участников Общества может быть очередным или внеочередным.

Все Участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании Участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Собрание считается правомочным при участии в нем более двух третей Участников Общества.

Решения органов Общества, ограничивающие указанные права Участников Общества, ничтожны.

18.2. Каждый Участник Общества имеет на Общем собрании Участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в Уставном капитале Общества (один голос равен 1% доли в Уставном капитале Общества), за исключением случая, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Принятие общим собранием участников общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола общего собрания частью участников — председателем и секретарем собрания.

По решению Общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно, в Устав Общества могут быть внесены изменения, устанавливающие иной порядок определения числа голосов Участников Общества. Изменение и исключение положений Устава Общества, устанавливающих такой порядок, осуществляются по решению Общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

18.3. К исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества относятся:

1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях, в хозяйственных товариществах, обществах и других организациях;
2. Утверждение устава общества, внесение в него изменений или утверждение устава общества в новой редакции, принятие решения о том, что общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала общества, наименования общества, места нахождения общества;
3. Избрание Генерального Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

4. Образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним, если уставом общества решение указанных вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества;
5. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
6. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
7. Принятие решения о распределении чистой прибыли и убытков Общества;
8. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
9. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
10. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
11. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
12. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
13. Принятие решения о создании филиалов (представительств) Общества;
14. Утверждение положений о филиалах (представительствах) Общества;
15. Назначение руководителей филиалов (представительств) Общества;
16. Принятие решения о предоставлении Участнику (Участникам) Общества дополнительных прав;
17. Принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных Участнику (Участникам) Общества;
18. Принятие решения о возложении на Участника (Участников) Общества дополнительных обязанностей;
19. Принятие решения о прекращении дополнительных обязанностей, возложенных на Участника (Участников) Общества;
20. Принятие решения о предоставлении Участником Обществу денежной компенсации досрочного прекращения права пользования имуществом, переданным им в пользование Обществу для оплаты доли в Уставном капитале;
21. Принятие решения о выдаче Участнику Общества разрешения заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в Уставном капитале Общества другому Участнику или третьему лицу;
22. Принятие решения о распределении доли, принадлежащей Обществу, между всеми Участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества либо о продаже указанной доли всем или некоторым Участникам Общества;
23. Принятие решения о продаже доли, принадлежащей Обществу – третьим лицам;
24. Принятие решения о выплате кредиторам Участника Общества, на имущество которого обращено взыскание, действительной стоимости доли (части доли) этого Участника – остальными Участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества или в ином порядке;
25. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;
26. Принятие решения о возмещении расходов на подготовку, созыв и проведение внеочередного собрания лиц, его созывающим;

27. Принятие решения об установлении порядка проведения собрания в части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
 28. Принятие решения об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 29. Принятие решения об участии Общества в Уставном капитале иных юридических лиц (в т.ч. являющихся дочерними и зависимыми);
 30. Утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в Уставном капитале Общества;
 31. Решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 18.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества, не могут быть переданы им на решение Генеральному Директору Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 18.5. Решения по вопросам, указанным в пп. 2, 12, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 33 пункта 18.3, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом, принимаются всеми Участниками единогласно, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.
- Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3, 14 данного пункта принимаются двумя третями голосов от общего числа голосов Участников Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.
- Решения по иным вопросам данного пункта также принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.
- 18.6. Очередное Общее собрание Участников Общества проводится не реже одного раза в год, которое созывается Генеральным Директором Общества. Проведение Очередного Общего собрания Участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится в период с 01 марта до 30 апреля каждого года.
- 18.7. Внеочередное Общее собрание Участников Общества.
- 18.7.1. Внеочередное Общее собрание Участников Общества проводится в случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его Участников. Внеочередное Общее собрание Участников Общества созывается по его инициативе Генерального Директора, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.
- Генеральный Директор обязан в течение пяти дней с даты получения требования о дне проведения внеочередного Общего собрания Участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества может быть принято Генеральным Директором Общества только в случае:
- если не соблюден установленный Федеральным законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества;
 - если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям Федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Участников Общества, не относятся к компетенции Общего собрания Участников Общества или не соответствуют требованиям Федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Генеральный Директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания Участников Общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Участников Общества, Генеральный Директор Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

18.7.2. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

18.7.3. В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание Участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае Генеральный Директор Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список Участников Общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания возмещаются за счет средств Общества.

18.8. Порядок созыва Общего собрания Участников Общества.

18.8.1. Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке Участников Общества или под расписку.

18.8.2. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания Участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания Участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания Участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания Участников Общества.

Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания Участников Общества.

В случае, если по предложению Участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания Участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех Участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 19.8.1. настоящей статьи.

18.8.3. К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам Общества при подготовке годового Общего собрания Участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) на должность Генерального Директора Общества и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества, или проекты учредительных документов Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом.

Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания Участников Общества, а в случае изменения повестки дня, соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания Участников Общества должны быть предоставлены всем Участникам Общества для ознакомления.

18.8.4. В случае нарушения установленного настоящей статьей порядка созыва Общего собрания Участников Общества такое Общее собрание признается правомочным, если в нем примут участие все Участники Общества.

18.9. Порядок проведения Общего собрания Участников Общества.

18.9.1. Общее собрание Участников Общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной вышеназванным Федеральным законом, настоящим Уставом Общества и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания Участников Общества устанавливается решением Общего собрания Участников Общества, принятым большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

18.9.2. Перед открытием Общего собрания Участников Общества проводится регистрация прибывших Участников Общества.

Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей.

Представители Участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю Участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Незарегистрировавшийся Участник Общества (представитель Участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

18.9.3. Общее собрание Участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания Участников Общества время или, если все Участники Общества уже зарегистрированы, ранее.

18.9.4. Общее собрание Участников общества открывается Генеральным Директором Общества. Общее собрание Участников Общества, созданное ревизионной комиссией (ревизором) Общества, аудитором или Участниками Общества, открывает председатель ревизионной комиссии (ревизор) Общества, аудитор или один из Участников Общества, созвавших данное Общее собрание.

18.9.5. Лицо, открывающее Общее собрание Участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа Участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый Участник Общего собрания Участников Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.

18.9.6. Генеральный Директор Общества организует ведение протокола Общего собрания Участников Общества.

Протоколы всех Общих собраний Участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому Участнику Общества для ознакомления. По требованию Участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным Директором Общества.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания Участников Общества Генеральный Директор Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола Общего собрания Участников Общества всем Участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания Участников Общества.

18.9.7. Общее собрание Участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным Участникам Общества в соответствии с подпунктами 18.8.1 и 18.8.2 настоящего Устава, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все Участники Общества.

18.9.8. Решения Общего собрания Участников Общества принимаются открытым голосованием.

18.9.9. Каждый участник общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества. Принятие общим собранием участников общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола общего собрания частью участников – председателем и секретарем собрания.

18.9.10. Решение Общего собрания Участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия Участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение Общего собрания Участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 7 пункта 18.3. статьи 18 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

18.9.11. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества, который должен предусматривать обязательность сообщения всем Участникам Общества предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех Участников Общества до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем Участникам Общества до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

19. Единоличный исполнительный орган Общества

19.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества, который подотчетен Общему собранию Участников Общества.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный Директор, избираемый решением Общего собрания Участников Общества, принятым большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества, в целях осуществления текущего руководства деятельностью сроком на 5(пять) лет. Генеральный Директор Общества может быть избран также и не из числа Участников Общества.

19.2. Председатель Общего собрания Участников заключает с избранным Генеральным Директором трудовой договор, в котором определяются права, обязанности, ответственность Генерального Директора Общества, условия его материального обеспечения и освобождения от занимаемой должности с учетом гарантий, предусмотренных действующим законодательством.

19.3. Генеральный Директор может быть освобожден от занимаемой должности до истечения срока трудового договора решением Общего собрания Участников Общества по основаниям, предусмотренным в договоре, либо действующим законодательством.

19.4. В качестве Генерального Директора Общества может выступать только физическое лицо, за исключением случая подписания договора с управляющим.

19.5. Генеральный Директор самостоятельно решает все вопросы деятельности Общества, за исключением отнесенных Уставом к компетенции собрания Участников.

19.6. Порядок деятельности Генерального Директора Общества и принятия им решений устанавливается внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между ним и Обществом.

19.7. Генеральный Директор Общества:

1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки и распоряжается имуществом Общества;

2. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

3. издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

4. утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания Участников;

5. решает вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания Участников Общества;

6. подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания Участников;

7. утверждает штатное расписание Общества, его филиалов, представительств, обособленных подразделений;

8. открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, пользуется правом распоряжения средствами;

9. осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом Общества к компетенции Общего собрания Участников Общества.

19.8. Генеральный Директор обеспечивает соответствие сведений об Участниках Общества и о принадлежащих им долях и частях долей в Уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в Уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

19.9. Кроме того, к компетенции Генерального Директора Общества относятся:

1. определение организационной структуры Общества;

2. вынесение решений о привлечении к ответственности должностных лиц Общества;

3. определение условий оплаты труда должностных лиц Общества, его дочерних Обществ, филиалов и представительств;

4. рассмотрение конфликтных ситуаций в трудовом коллективе и принятие мер к их разрешению.

19.10. Общество вправе передать по договору полномочия своего Генерального Директора управляющему. Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании Участников Общества, утвердившем условия договора с управляющим, или Участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания Участников Общества.

19.11. Генеральный Директор Общества, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

19.12. Генеральный Директор, а равно и управляющий, несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием). При определении оснований и размера ответственности Генерального Директора, а равно управляющего, принимаются во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

19.13. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

19.14. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Генеральным Директором, вправе обратиться в суд Общество или его Участник.

19.15. Решение Генерального Директора или управляющего, принятое с нарушением требований настоящего Устава и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», иных правовых актов и нарушающее права и законные интересы Участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению Участника.

Такое заявление может быть подано в суд в течение двух месяцев со дня, когда Участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

20. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

20.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность Генерального Директора Общества или Участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с п.20.3 настоящего Устава.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки, в случае если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

владеют (каждый или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

20.2. Лица, указанные в абзаце первом п.20.1 должны доводить до сведения общего собрания Участников Общества информацию:

о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица владеют двадцатью и более процентами долей;

о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица занимают должности в органах управления;

об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

20.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена решением Общего собрания Участников Общества.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается решением Общего собрания Участников Общества, принятым большинством

не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.

В решении об одобрении сделки должны быть указаны лицо или лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

Общее собрание Участников Общества может принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении об одобрении сделки должна быть указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка. Решение об одобрении сделки имеет силу до следующего очередного Общего собрания Участников Общества, если иное не предусмотрено указанным решением.

20.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Общим собранием Участников Общества в случае, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок (в том числе займа, кредита, залога, поручительства), совершенных между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым в соответствии с пунктом 20.1 настоящего Устава. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые были совершены с момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым, до момента проведения следующего очередного Общего собрания Участников Общества.

20.5. Положения п. 20 настоящего Устава не применяются:

- в случае если Общество состоит из одного Участника, который одновременно осуществляет функции Генерального Директора Общества;
- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все Участники Общества;
- к отношениям, возникающим при переходе к Обществу доли или части доли в его Уставном капитале в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- к отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в том числе договорам о слиянии и договорам о присоединении;
- к сделкам, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и расчеты, по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами.

20.6. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Аффилированные лица Общества обязаны уведомить в письменной форме Общество о принадлежащих им долях или частях долей не позднее чем в течение десяти дней с даты приобретения доли или части доли, которые с учетом принадлежащих указанным лицам долей в Уставном капитале Общества предоставляют право распоряжаться более чем двадцатью процентами голосов от общего количества голосов Участников данного Общества.

В случае, если в результате непредоставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее предоставления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

21. Крупные сделки

21.1 Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, в результате которых у общества возникает обязанность направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 ФЗ «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

предусматривающая обязанность общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

21.2 Для совершения Генеральным Директором крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, требуется одобрение Общего собрания Участников Общества.

Решение об одобрении крупной сделки, принимается Общим собранием Участников Общества, принятым большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

21.3. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

В решении могут не указываться лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, если сделка подлежит заключению на торгах, а также в иных случаях, если стороны, выгодоприобретатели не могут быть определены к моменту одобрения крупной сделки.

21.4. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с настоящим Федеральным законом вопрос о согласии на совершение такой сделки вынесен на рассмотрение общего собрания участников, решение о согласии на совершение такой сделки считается принятым, если за него отдано количество голосов, необходимое в соответствии с требованиями настоящей статьи, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке участников.

21.5. Положения пункта 21 настоящего Устава о порядке одобрения крупных сделок не применяются:

- в случае, если Общество состоит из одного Участника, который одновременно осуществляет функции Генерального Директора Общества;
- к отношениям, возникающим при переходе к Обществу доли или части доли в его Уставном капитале в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- к отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в том числе договорам о слиянии и договорам о присоединении.

22. Финансово-хозяйственная деятельность Общества

22.1. Общество самостоятельно планирует, организует и осуществляет свою деятельность, основу планов составляют договоры, заключенные с потребителями продукции (работ, услуг) Общества. Общество самостоятельно распоряжается произведенной им продукцией и полученной прибылью, в соответствии с положениями настоящего Устава.

22.2. Отношения Общества с другими предприятиями, организациями и гражданами строятся на основе договоров. Общество свободно в выборе предмета взаимоотношений, не противоречащих действующему законодательству и настоящему Уставу.

22.3. Общество реализует свою продукцию, работы, услуги по ценам и тарифам, устанавливаемым самостоятельно или на договорной основе, а в случаях, предусмотренных действующими законодательными актами – по регулируемым ценам.

22.4. Источником формирования финансовых ресурсов Общества являются прибыль, амортизационные отчисления, средства, полученные от приобретения и продажи ценных бумаг, взносы Участников, а также другие поступления, не запрещенные действующим законодательством.

22.5. Общество вправе открывать расчетный и другие счета в любом банке для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетных и кассовых операций.

22.6. Общество имеет право самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность (в т.ч. экспортно-импортные операции) в соответствии с действующим законодательством.

22.7. Общество имеет право пользоваться кредитом отечественных и зарубежных банков.

22.8. Документация о финансово – хозяйственной деятельности Общества хранится по месту его нахождения.

22.9. Порядок предоставления обществом информации Участникам Общества и другим лицам:

22.9.1. По требованию Участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями. Также по требованию любого Участника Общество обязано предоставить ему информацию о деятельности Общества и ознакомить с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.

Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копию действующего Устава Общества.

22.9.2. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную Федеральным законом и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

23. Учет и отчетность Общества

23.1. Общество обязано осуществлять бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной деятельности, вести статистическую и бухгалтерскую документацию, отчитываться о результатах деятельности в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.

Общество представляет государственным органам информацию, необходимую для налогообложения и ведения общегосударственной системы сбора и обработки экономической информации.

23.2. За искажение государственной отчетности должностные лица Общества несут установленную действующим законодательством материальную, административную и уголовную ответственность.

23.3. Налоговые, природоохранные, антимонопольные и другие государственные органы, на которые действующим законодательством возложена проверка деятельности Общества, осуществляют ее по мере возникновения необходимости и в пределах своей компетенции. Общество имеет право не выполнять требования этих органов по вопросам, не входящим в их компетенцию, и не знакомить их с материалами, не относящимися к предмету контроля.

Результаты проверок сообщаются Обществу.

24. Ревизионная комиссия.

Аудиторская проверка Общества

24.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия (ревизор). Ревизионная комиссия (ревизор), количество членов избирается сроком на один год решением Общим собранием Участников Общества, принятым большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

Полномочия и порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) определяется решением Общего собрания Участников Общества, принятым большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества, и требованиями действующего законодательства.

Членом ревизионной комиссии (ревизором) Общества может быть также лицо, не являющееся Участником Общества.

Членами ревизионной комиссии (ревизором) Общества не может быть лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральный Директор Общества).

24.2. Функции ревизионной комиссии (ревизора) Общества, по решению Общего собрания Участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества, может осуществлять утвержденный Общим собранием Участников Общества аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, с Участниками Общества и с Генеральным Директором Общества.

Аудиторская проверка годовой финансовой отчетности Общества может быть также проведена по требованию любого из его Участников. Порядок проведения аудиторских проверок деятельности Общества определяется решением Общего собрания Участников Общества, в соответствии с действующим законодательством.

24.3. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества Генеральный Директор Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

24.4. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием Участников Общества. Общее собрание Участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

25. Хранение документов Общества

25.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

- протокол (протоколы) общего собрания Участников Общества, содержащий решения о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в Уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы общих собраний Участников Общества и ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Республики Башкортостан, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания Участников Общества, Генерального Директора Общества и исполнительных органов Общества.

25.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 26.1. настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа (Генерального Директора Общества) или в ином месте, известном и доступном Участникам Общества.

25.3. По письменному требованию Участника Общества или аудитора Генеральный Директор обязан в 7-дневный срок предоставить им возможность ознакомиться с Уставом общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копию действующего Устава. По письменному требованию иного заинтересованного лица Генеральный Директор обязан предоставить ему открытую информацию об Обществе в 30-дневный срок.

25.4. В целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики Общество несет ответственность за сохранность и использование документов (управленческих, финансово-хозяйственных, кадровых и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в архивные учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

25.5. Общество обязано обеспечить учет документов по личному составу и своевременную передачу на государственное хранение в установленном порядке при реорганизации или ликвидации.

26. Ликвидация и реорганизация Общества

Общество может быть реорганизовано или ликвидировано в порядке и случаях, предусмотренном Гражданским Кодексом РФ, ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и другим действующим законодательством.

26.1. Реорганизация Общества.

26.1.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена добровольно по решению общего собрания Участников.

26.1.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого юридического лица, Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

26.1.3. При слиянии Общества и другого юридического лица права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом.

26.1.4. При присоединении Общества к другому юридическому лицу, к последнему переходят права и обязанности присоединенного Общества в соответствии с передаточным актом.

26.1.5. При разделении Общества его права и обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом.

26.1.6. При выделении из состава Общества одного или нескольких юридических лиц, к каждому из них переходят часть прав и обязанностей реорганизованного Общества, в соответствии с разделительным балансом.

26.1.7. При преобразовании Общества в юридическое лицо иного вида (изменении организационно - правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу переходят все права и обязанности реорганизованного Общества в соответствии с передаточным актом.

26.1.8. Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

26.2. Ликвидация Общества.

26.2.1. Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

26.2.2. Общество может быть ликвидировано:

- по решению общего собрания Участников (в т.ч. в связи с признанием судом недействительной регистрации Общества в связи с допущенными при его создании нарушениями закона или иных правовых актов, если эти нарушения носят неустранимый характер);

- по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо деятельности, запрещенной законом, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, а также в иных случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом Российской Федерации.

26.2.3. Требование о ликвидации Общества по основаниям, указанным в п. 29.2.2 настоящего Устава может быть предъявлено в суд государственным органом или органом местного самоуправления, которому право на предъявление такого требования предоставлено законом.

26.2.4. Решением суда на общее собрание Участников могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации Общества.

26.2.5. Общее собрание Участников, принявшее решение о ликвидации Общества, обязано незамедлительно письменно сообщить об этом органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, который вносит в единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

26.2.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

26.2.7. Порядок ликвидации Общества.

- а) Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, публикацию о ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами, этот срок не может быть менее 2-х месяцев с момента публикации о ликвидации.

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

б) После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием Участников по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

в) Если имеющиеся у ликвидируемого Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

г) Удовлетворение требований кредиторов.

При ликвидации Общества требования его кредиторов удовлетворяются в очередности, установленной п. 1 статьи 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

При недостаточности имущества ликвидируемого Общества оно распределяется между кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам требований, подлежащих удовлетворению, если иное не установлено законом.

В случае отказа ликвидационной комиссии в удовлетворении требований кредитора либо уклонения от их рассмотрения, кредитор вправе до утверждения ликвидационного баланса Общества обратиться в суд с иском к ликвидационной комиссии. По решению суда требования кредитора могут быть удовлетворены за счет оставшегося имущества ликвидируемого Общества.

Требования кредитора, заявленные после истечения срока, установленного ликвидационной комиссией для их предъявления, удовлетворяются из имущества ликвидируемого Общества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, заявленных в срок.

Требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества ликвидируемого Общества, считаются погашенными. Погашенными считаются также требования кредиторов, не признанные ликвидационной комиссией, если кредитор не обращался в суд, а также требования, в удовлетворении которых решением суда кредитору отказано.

д) После завершения расчетов с кредиторами, ликвидационная комиссия, составляет ликвидационный баланс, который утверждается по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

е) Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между Участниками Общества в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляется выплата Участникам Общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;

- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между Участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его Участниками пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

ж) Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

26.3. Несостоятельность (банкротство) Общества.

26.3.1. Общество, по решению суда, может быть признано несостоятельным (банкротом), если оно не в состоянии удовлетворить требования кредиторов. Признание Общества банкротом судом влечет его ликвидацию.

26.3.2. Общество может совместно с кредиторами принять решение об объявлении о своем банкротстве и о добровольной ликвидации.

26.3.3. Основания для признания судом Общества банкротом, либо объявление им о своем банкротстве, а также порядок ликвидации Общества в этом случае устанавливается законом о несостоятельности (банкротстве).

27. Заключительные положения

27.1. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений.

27.2. В случае изменения норм действующего законодательства настоящий Устав действует в части, не противоречащей императивным нормам.

27.3. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Уставе, Общество и его Участники руководствуются законодательными и иными правовыми актами Российской Федерации.

27.4. Устав составлен в 4 подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.